



Nr. 218 Kabinettsitzung vom 17. Juli 1923, 17 Uhr

R 43 I/1386 , Bl. 125 f.

Anwesend: Cuno, Hermes, Becker, Groener, Albert; PrMinPräs. Braun; StS Hamm, v. Welser, Joel, v. Maltzan, Freund, Bredow, Heinrici, Weismann, Stieler; MinDir. Brecht, Heilbron; MinR Koenigs, Bandmann, Wever, Sautter, Walther; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

- 1) Dienst am Verfassungstage.
- 2) Inkrafttreten der deutschen Gesetze im besetzten Gebiet.
- 3) Entwurf einer Verordnung über Abänderung der Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten. [...]
- 4) Ausführungsanweisung zu den Richtlinien über die Schadloshaltung der Beamten usw. in den besetzten und Einbruchgebieten für Sach- und Personenschäden
- 5) Richtlinien über Schadloshaltung von nichtbeamteten Ausgewiesenen für Personen- und Sachschäden
- 6) Erhöhung der Personen- und Gütertarife der Reichsbahn.

1) Dienst am Verfassungstage.

Nach längerer Aussprache, an der sich der *Preußische Ministerpräsident* beteiligte, beschließt das Reichskabinett wie folgt:

– 1.

Zur Teilnahme an den staatlichen Feiern und zur Teilnahme am Gottesdienst ist auf Antrag, soweit die dienstlichen Verhältnisse es irgend gestatten, Dienstbefreiung zu gewähren.

– 2.

In den Reichsministerien ist der Dienstschluß auf 1 Uhr festzulegen ¹.

¹ Diese Formulierung war von Oeser am 13. 7. als Alternativvorschlag eingereicht worden für den Fall, daß im Kabinett der Beschluß des PrStMin., den Dienst wie an Sonntagen zu regeln, nicht übernommen werden sollte (R 43 I/570 , Bl. 163). v. Stockhausen hatte im Rahmen seines Berichts über eine Besprechung im RIMin. vom 13. 7. vermerkt: „Preußen hat Behörden bis einschließlich Landräten zufolge eines einstimmigen Staatsministerialbeschlusses angewiesen, Feiern zu veranstalten. Außerdem hat Preußen beschlossen, daß der Dienst am 11. 8. wie an Sonntagen zu regeln sei. Das Reich hatte ursprünglich die Absicht, wie MinDir. Brecht sagte, von einer Dienstbefreiung am 11. 8. abzusehen, um die schwierigen Rückwirkungen auf die gesamte Arbeiterschaft zu vermeiden.“ (R 43 I/570).

2) Inkrafttreten der deutschen Gesetze im besetzten Gebiet.

Das Kabinett stimmt der Vorlage des Herrn Reichsministers des Innern zu ².

3) Entwurf einer Verordnung über Abänderung der Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten. [...]

4) Ausführungsanweisung zu den Richtlinien über die Schadloshaltung der Beamten usw. in den besetzten und Einbruchsgebieten für Sach- und Personenschäden ³

und

5) Richtlinien über Schadloshaltung von nichtbeamteten Ausgewiesenen für Personen- und Sachschäden ⁴

sind gemeinsam verhandelt worden.

Nach kurzer Aussprache, an der der Herr Reichsminister der Finanzen und der Herr Staatssekretär im Reichsministerium des Innern sich beteiligten, beschließt das Kabinett, daß zur Regelung über die Schadloshaltung von beamteten und nichtbeamteten Ausgewiesenen aus den besetzten Gebieten eine besondere Reichsentschädigungsstelle eingerichtet werden solle, da das Landesfinanzamt in Kassel nicht mehr in der Lage sei, die Entschädigungen für die Ausgewiesenen weiterhin zu bearbeiten ⁵.

² In einem sechsseitigen Schreiben vom 3. 7. erläuterte RIM Oeser die Rechtslage für die dt. Gesetzgebung im bes. Geb. und legte dem Kabinett folgenden Beschluß zur Genehmigung vor: „Nach dem Friedensvertrag und dem Rheinlandabkommen treten die Gesetze und Verordnungen des Deutschen Reichs und der in Frage kommenden Länder im besetzten Gebiet ebenso ohne weiteres in Kraft wie in jedem anderen Teile Deutschlands. Die Artikel 7 und 8 der Ordonnanz 1 der Irko, durch welche der Vollzug der deutschen Gesetze und allgemeinen Verordnungen von einer vorherigen Registrierung durch die Rheinlandkommission abhängig gemacht wird, stehen mit diesen Verträgen in Widerspruch und sind daher ungültig. Nachdem die Rheinlandkommission seit Beginn der Ruhraktion unter Mißachtung des Rheinlandabkommens deutsche Gesetze völlig willkürlich beanstandet und durch Vertreibung des Reichskommissars für die besetzten Gebiete in Koblenz [am 17.4.23] so der RReg. die Möglichkeit genommen hat, durch ein geeignetes Organ den Geschäftsverkehr mit der Rheinlandkommission fortzuführen, kann es der RReg. nicht zugemutet werden, über ihre vertraglichen Verpflichtungen hinaus die fraglichen Bestimmungen der Ordonnanz 1 weiter zu beachten. Bis auf weiteres werden daher der Rheinlandkommission deutsche Gesetze nicht mehr zur Registrierung übersandt. Diese Gesetze werden vielmehr von den deutschen Behörden entsprechend dem Rheinlandabkommen ohne weiteres in Vollzug gesetzt. Die einzelnen Reichsressorts und die Landesregierungen werden die ihnen nachgeordneten Dienststellen im besetzten Gebiet mit entsprechender Weisung versehen. Der RIM wird die Landesregierungen ersuchen, in gleicher Weise zu verfahren. Dieser Beschluß soll zunächst nicht veröffentlicht werden.“ (R 43 I/1386, Bl. 128-131). In der Praxis waren dt. Gesetze seit der Auflösung des Reichskommissariats den alliierten Stellen nicht mehr vorgelegt worden. Ein entsprechender Beschluß war am 28. 4. in einer Ressortbesprechung im RIMin. gefaßt worden, doch hatte Bayern gegen diesen Standpunkt geltend gemacht, daß man sich von einer VO der Irko nicht plötzlich lossagen könne, nachdem man diese VO jahrelang befolgt und damit anerkannt habe (R 43 I/1386, Bl. 132-134).

³ Die achtseitige Ausführungsanweisung bezieht sich auf die Punkte A I 6 und 7, Personen- und Sachschäden, der am 30. 1. vom Kabinett verabschiedeten Richtlinien (vgl. Dok. Nr. 59, P. 2). Der vom RFMin. am 25. 6. vorgelegte Entwurf enthält ausführliche materielle und formale Bestimmungen über die Erstattung von Schäden, die Beamte, Angestellte und Arbeiter des Reiches, der Länder und Gemeinden „in Erfüllung ihrer öffentlichen Pflichten infolge entgegenstehender Maßnahmen der Besatzungsmächte erlitten haben oder noch erleiden.“ (R 43 I/794, Bl. 187-190).

⁴ Die am 3. 7. durch den RIM vorgelegten Richtlinien für nicht öffentliche Bedienstete (kurz: Nichtbeamte) sehen materiell und formell eine analoge Behandlung wie für Beamte usw. vor (R 43 I/794, Bl. 197-199); doch hatte das RFMin. in einer Ressortbesprechung im RIMin. am 21. 6. Bedenken dagegen erhoben, daß die neu zu schaffende Reichsentschädigungsstelle auch für Nichtbeamte zuständig sein sollte (Protokoll der Besprechung in R 43 I/794, Bl. 194-196). Lt. Vermerk Kempners bestand im RFMin. die Absicht, für Nichtbeamte einen besonderen Reichskommissar in Kassel einzusetzen (Referentengutachten in R 43 I/794, Bl. 200).

⁵ In seinem Begleitschreiben vom 25. 6. hatte der RFM mitgeteilt, daß über die Einrichtung der Reichsentschädigungsstelle für ausgewiesene Rhein- und Ruhrbeamte in Kassel noch besondere Richtlinien aufgestellt werden. Mit der Leitung solle der Präs. des Landesfinanzamtes in Kassel betraut werden. Auf Wunsch der süddeutschen Länder sei außerdem die Errichtung einer Zweigstelle in Würzburg vorgesehen (R 43 I/794, Bl. 186).

Das Kabinett stimmte sodann den Richtlinien über die Schadloshaltung der beamteten bzw. nicht-beamteten Ausgewiesenen zu mit der Maßgabe, daß Ziffer I 1 b Abs. 2 (auf Seite 2) sowie Ziffer I 9 und IV 1 der Vorlage des Herrn Reichsministers der Finanzen I B 16181 über die Schadloshaltung der beamteten und die entsprechenden Bestimmungen in der Vorlage über die Schadloshaltung der nichtbeamteten Ausgewiesenen einer sofortigen Nachprüfung durch die beiden beteiligten Herren Reichsminister und den Herrn Reichskanzler unterzogen werden sollen, desgleichen die Frage des Kommissars⁶.

6) Erhöhung der Personen- und Gütertarife der Reichsbahn.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* schlägt eine Erhöhung der Gütertarife um 150%, der Personentarife um 200% vom 1. August d. Jahres ab vor.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* fragt, ob man nicht auf diese Tarife noch einen besonderen Ruhrzuschlag legen könne⁷.

Nach längerer Aussprache beschließt das Kabinett wie folgt: Es werden erhöht *die Gütertarife* um 150%, davon Ruhrzuschlag 25%; die *Personentarife* a) in der 3. und 4. Klasse um 250%, davon Ruhrzuschlag 50%; b) in der 1. und 2. Klasse um 300%, davon Ruhrzuschlag 100%.

⁶ Am 28. 7. vermerkt RegR Wienstein, daß RIMin. und RFin. sich inzwischen über die beiden Vorlagen geeinigt und an der bisherigen Fassung festgehalten hätten, nur bei Ziff. IV 1 wurde die Begrenzung der Schadensfälle, die von der zuständigen obersten Verwaltungsbehörde unmittelbar zu bearbeiten sind, von 15 auf 60 Mio. M. heraufgesetzt. Die Beamten für das Reichsentschädigungsamt sollen vom RFin., RMin. und RVMin. gestellt werden (R 43 I/794, Bl. 226).

⁷ Mit Schreiben vom 12. 7. hatte der RFM zur Frage der Tariffbemessung erklärt, sie müsse „heute nach wesentlich anderen Gesichtspunkten beurteilt werden, als wie dies in den früheren Monaten der Fall war. Während früher die Frage der Beeinflussung des inländischen Preisstandes einer der wichtigsten Gesichtspunkte war, der für die Bemessung der Tarife von Einfluß war, muß dieser Gesichtspunkt heute wesentlich mehr in den Hintergrund treten gegenüber der gebieterischen Notwendigkeit, alles, auch das letzte zu versuchen, damit die Fehlbeträge im Reichshaushalt im allgemeinen verschwinden. Diese Frage ist aus naheliegenden währungs-, finanz- und außenpolitischen Gründen so überragend wichtig geworden, daß auf sie in erster Linie bei den in der nächsten Zeit zu treffenden Maßnahmen auf finanziellem Gebiet Rücksicht zu nehmen ist. [...] Die Erzielung von Überschüssen ist der Natur des Eisenbahnbetriebes keineswegs entgegengesetzt; die Deutschen Eisenbahnen haben früher auch stets Überschüsse abgeworfen. Es ist daher berechtigt zu verlangen, daß sie auch heute Überschüsse abwerfen, die dann zur Deckung der an der Ruhr entstehenden Ausfälle mitherrangezogen werden.“ (R 43 I/1067, Bl. 273). Diese Forderung wies StS Stieler am 14. 7. als unerfüllbar zurück: „Fast alle Eisenbahnen der Welt arbeiten zur Zeit mit Fehlbeträgen, wie könnte es da der Deutschen Reichsbahn, die durch den Versailler Frieden der Überschußbezirke der Saar, in Lothringen und in Oberschlesien, jetzt durch den Einbruch in das Ruhrgebiet ihres letzten Überschußgebietes beraubt ist, gelingen, mit den Einnahmen der übrigen Linien, also der Zuschußbezirke, die Fehlbeträge auszugleichen?“ Die Erfüllung der Wünsche des RFM würde eine Erhöhung der Gütertarife um 250% und der Personentarife um 300% erfordern, wodurch ein großer Teil des Verkehrs lahmgelegt werden dürfte (R 43 I/1067, Bl. 272). Im Gegensatz zum RFin. erhob das RWiMin. den Vorwurf, daß die Tarifierhöhungen des RVMin. die Wirtschaft unproportional schärfer belasteten als vor dem Kriege, zum Teil den Versand von Waren völlig unrentabel machten. Schriftwechsel und Statistiken dazu in R 43 I/1067.

Zitierhinweis

Nr. 218 Kabinettsitzung vom 17. Juli 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 644–646 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D218>